



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO

DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 18 del 29 aprile 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO - Costituzione in giudizio presso il Consiglio di Stato e nomina legale rappresentante dell'OSL avverso Sentenza TAR Calabria – Sezione Prima di Catanzaro n. 00730/2021 REG.PROV.COLL nel ricorso numero di registro generale 467/2019 proposto da Giuseppe Scalzo e altri contro Comune di Squillace. –

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10,00 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario PIZZINO ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;

- che con Delibera n.01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

VISTA la propria deliberazione commissariale n. 44 del 29/04/2020 con la quale si è statuito di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR per la Calabria – Sezione Prima di Catanzaro – a seguito della

chiamata in causa avvenuta con Ordinanza TAR Calabria – Sezione Prima di Catanzaro n. 340/2020 del 12 febbraio 2020, notificata in data 04/03/2020, ai sensi della legge 53 del 1994, dall'avvocato Gianfranco Marcello, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 1365 in data 05/03/2020, prot. OSL n. 35 di pari data, sul ricorso numero di registro generale 467 del 2019 proposto da Giuseppe Scalzo + altri, contro il Comune di Squillace, per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR della Calabria – Catanzaro n. 1625/17;

VISTA la sentenza del TAR Calabria – Sezione Prima di Catanzaro n. 00730/2021 REG.PROV.COLL., notificata a questo OSL in data 08/04/2021, ai sensi della legge 53 del 1994, dall'avvocato Gianfranco Marcello, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 16980 in data 09/04/2021, prot. OSL n. 41 di pari data, sul ricorso numero di registro generale 467 del 2019 proposto da Giuseppe Scalzo + altri, contro l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Squillace e il Comune di Squillace;

VISTO il dispositivo della sentenza sopra evidenziata con il quale il TAR ha inteso accogliere il ricorso e, per l'effetto, *“Ordina al Comune di Squillace di dare esecuzione al titolo indicato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore, provvedendo al pagamento dell'importo qui determinato in euro 23,000,00; - nomina sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Catanzaro o di un dirigente da lui delegato, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di 60 giorni; - determina le competenze del Commissario in euro 500,00 oltre le spese documentate; - determina in euro 195.174,66 il credito dei ricorrenti da inserire nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione”*

VISTA: la nota PEC del 09/04/2021 pervenuta dal legale precedentemente incaricato, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 2193 in data 23/04/2021, prot. OSL n. 42 di pari data;

RAVVISATA: la necessità di costituirsi in giudizio proponendo appello al Consiglio di Stato per far valere le ragioni di questo O.S.L., evidenziate nella suddetta nota del 09/04/2021 – prot. n. 42/OSL;

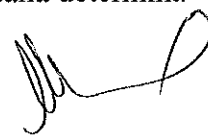
CONSIDERATO: che il comune di Squillace non dispone di un ufficio, nè di risorse umane con specifica competenza professionale/abilitazione cui affidare la tutela e rappresentanza dinanzi al Consiglio di Stato, per cui occorre, per detto ricorso/attività, avvalersi di personale esterno all'Ente;

VISTA: la delibera di G.M. n. 25 del 14/04/2021 del Comune di Squillace con la quale l'Ente locale ha manifestato la volontà di proporre ricorso al Consiglio di Stato incaricando il Responsabile del servizio contenzioso per l'individuazione di un legale e della predisposizione degli atti di gestione consequenziali;

VISTA la determina dirigenziale n. 149 del 28/04/2021 con la quale è stato affidato all'avv. Domenico Calderoni del foro di Catanzaro l'incarico di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza Tar Calabria in oggetto meglio specificato;

TENUTO CONTO: che i provvedimenti in questione sono stati trasmessi a questo O.S.L. con apposita nota del Segretario comunale di Squillace prot. n. 2287 del 28/04/2021 e acquisita al prot.OSL n.43 del 29/04/2021;

PRESO ATTO che il compenso complessivo lordo omnicomprensivo, per la vertenza de qua, è quantificato in euro 3.440,00 (comprensivo degli oneri di legge) per come si evince dalla determina dirigenziale n 149 del 28/04/2021, con relativo allegato schema di convenzione;



RITENUTO: opportuno e necessario per l'economicità della spesa, il contenimento dei corrispettivi dovuti al legale incaricato;

VALUTATO: dunque, per le ragioni sopra evidenziate e meglio riportate nella stessa determina dirigenziale, di partecipare al costo in quota parte nella misura del 50%, quantificato in complessivi € 1.720,00 (comprensivo degli oneri di legge), dell'onere totale dell'incarico in questione pari a € 3.440,00;

RICHIAMATI:

- Il titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Il D.P.R. 24/08/1993 n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L 21/93;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa e la narrativa del presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di ricorrere, unitamente al comune di Squillace, dinanzi al Consiglio di Stato contro la Sentenza TAR Calabria – Sezione Prima di Catanzaro n. 00730/2021 REG.PROV.COLL sul ricorso numero di registro generale 467 del 2019 proposto da Giuseppe Scalzo + altri, per l'appello della stessa;
3. di prendere atto della delibera G.M. n. 25 del 14/04/2021 e conseguenziale determinazione dirigenziale n. 149 del 28/04/2021 con la quale è stato conferito al professionista avv. Domenico Calderoni del foro di Catanzaro l'incarico di cui al punto precedente;
4. di prendere atto dello schema di convenzione per conferimento all'avv. Domenico Calderoni del suddetto incarico allegato alla determinazione dirigenziale sopra citata;
5. di sottoscrivere apposita procura speciale al legale individuato al dirigente del Comune di Squillace;
6. di dare atto che la spesa complessiva omnia comprensiva conseguente al presente atto pari ad euro 1.720,00 (50% del compenso totale convenuto, oneri accessori compresi, e riportato sulla determina dirigenziale n. 149 del 28/04/2021) sarà a carico degli oneri della liquidazione straordinaria e la somma de qua sarà corrisposta al comune di Squillace per la bisogna con successivo provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
9. di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente al Sindaco dell'Ente, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché al Segretario comunale.

Alle ore 10.30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario RIZZINO)



